



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERDIAN PRANATA BIN HERMAN PRANATA;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT.08 kelurahan Ibul Besar I
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Novi Yanto, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag, tanggal 17 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDIAN PRANATA BIN HERMAN PRANATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami penuntut umum yakni Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDIAN PRANATA BIN HERMAN PRANATA** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama **Terdakwa** menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau warna silver dengan gagang kayu warna coklat panjang sekitar 30 cm;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam (Huddy) ada tulisan ONE PIECE;
 - 1 (satu) buah kemeja warna kuning berlumur darah 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan pada Terdakwa **FERDIAN PRANATA BIN HERMAN PRANATA** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG.PERK NO : PDM-23/L.6.10/EKU.1/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **FERDIAN PRANATA als FERDI bin HERMAN PRANATA**, Bersama sama dengan Indra als Jontok (DPO) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira 05.30 WIB atau setidaknya disuatu waktu dibulan September tahun 2024 bertempat dijalan lintas Palembang-Indralaya KM 14 Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, tepatnya didepan terminal karya jaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa bersama dengan Indra als Jontor (DPO) berkeliling untuk melakukan pemalakan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu abu tanpa nomor Polisi (DPB) yang dibawa oleh terdakwa sedangkan Indra als Jontor (DPO) dibonceng dibelakang dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diletakkan terdakwa dipijakan sepeda motor, kemudian pada saat terdakwa dan Indra als Jontor (DPO) melintas dijalan Palembang-Indralaya Desa Ibul besar I Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan tepatnya didepan terminal karya jaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck warna hijau sedang terparkir dipinggir jalan dan Terdakwa melihat korban Dodi Suwanto sedang turun dari mobil menuju warung, lalu terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan jarak 2 (dua) meter dari mobil truk yang dibawa oleh korban Dodi Suwanto, selanjutnya setelah terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor terdakwa menunggu korban Dodi Suwanto disamping kanan pintu mobil truk, lalu tidak lama kemudian korban Dodi Suwanto kembali lagi kemobil truk, selanjutnya terdakwa menyuruh Indra

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag



als Jontor (DPO) untuk memegang 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban Dodi Suwanto dan langsung meminta uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban Dodi Suwanto namun korban Dodi Suwanto tidak memberikan uang tersebut, lalu pada saat korban Dodi Suwanto hendak menaiki mobil truk terdakwa langsung menarik baju korban Dodi Suwanto dan mengatakan "ku tujuh bang, bang kutujuh bang", kemudian korban Dodi Suwanto langsung memukul dada kiri terdakwa, lalu setelah korban Dodi Suwanto memukul dada kiri terdakwa, terdakwa memiting kepala korban Dodi Suwanto dengan kuat menggunakan tangan kiri sambil meninju dada korban Dodi Suwanto, lalu Indra als Jontor (DPO) melemparkan 1 (satu) bilah pisau ke dekat kaki kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dan langsung menusukkan ke punggung atas sebelah kiri korban Dodi Suwanto, kemudian terdakwa menghempaskan tubuh korban Dodi Suwanto ke jalan hingga korban Dodi Suwanto jatuh terlentang, lalu terdakwa menginjakkan kakinya ke badan korban Dodi Suwanto dan menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke leher sebelah korban Dodi Suwanto. Setelah itu terdakwa hendak pergi namun baju terdakwa ditarik oleh korban Dodi Suwanto, sehingga terdakwa langsung membuka baju yang dipakainya dan meninggalkan baju hoodie ada tulisan one piece warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau, selanjutnya setelah terdakwa dan Indra als Jontor (DPO) pergi meninggalkan korban Dodi Suwanto;

- Bahwa pada saat terdakwa dan Indra als Jontor (DPO) pergi meninggalkan korban Dodi Suwanto saksi Sunaryo keluar dari mobil truk dan mendekati korban Dodi Suwanto yang sudah ditusuk di punggung dan leher oleh terdakwa, kemudian pada saat saksi Sunaryo mendekati korban Dodi Suwanto saksi Sunaryo melihat korban Dodi Suwanto berdiri sambil memegang leher sebelah kiri yang berlumuran darah, lalu saksi Sunaryo membawa korban Dodi Suwanto ke atas trotoar dan membaringkan korban Dodi Suwanto sambil menutupi lubang tusukan, kemudian saksi Sunaryo berteriak minta tolong, kemudian datang saksi Ibrahim dan saksi Rita Wulandari ditempat kejadian dan korban Dodi Suwanto sudah tidak bernafas lagi dan meninggal dunia ditempat kejadian, selanjutnya beberapa saat kemudian pihak kepolisian Polda Sumsel datang ditempat kejadian dan membawa jenazah korban Dodi Suwanto kerumah sakit Bhayangkara Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa FERDIAN PRANATA als FERDI bin HERMAN, korban Dodi Suwanto mengalami luka tusuk dileher dan luka robek pada punggung kiri sesuai dengan Hasil Visum ET Repertum Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Nomor : VRJ/97/IX/2023/RUMKIT tanggal 23 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Indra Syakti Nasution, Sp.FM dengan kesimpulan : Luka Tusuk dileher dan luka robek pada punggung kiri atas akibat kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **FERDIAN PRANATA als FERDI bin HERMAN PRANATA**, Bersama sama dengan Indra als Jontok (DPO) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira 05.30 WIB atau setidaknya disuatu waktu dibulan September tahun 2024 bertempat di jalan lintas Palembang-Indralata KM 14 Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, tepatnya didepan terminal karya jaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa bersama dengan Indra als Jontor (DPO) berkeliling untuk melakukan pemalakan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu abu tanpa nomor Polisi (DPB) yang dibawa oleh terdakwa sedangkan Indra als Jontor (DPO) dibonceng dibelakang dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diletakkan terdakwa dipijakan sepeda motor, kemudian pada saat terdakwa dan Indra als Jontor (DPO) melintas di jalan Palembang-Indralaya Desa Ibul besar I Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan tepatnya didepan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag



terminal karya jaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck warna hijau sedang terparkir dipinggir jalan dan Terdakwa melihat korban Dodi Suwanto sedang turun dari mobil menuju warung, lalu terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan jarak 2 (dua) meter dari mobil truk yang dibawa oleh korban Dodi Suwanto, selanjutnya setelah terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor terdakwa menunggu korban Dodi Suwanto disamping kanan pintu mobil truk, lalu tidak lama kemudian korban Dodi Suwanto kembali lagi ke mobil truk, selanjutnya terdakwa menyuruh Indra als Jontor (DPO) untuk memegang 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban Dodi Suwanto dan langsung meminta uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban Dodi Suwanto namun korban Dodi Suwanto tidak mau memberikan uang tersebut, lalu pada saat korban Dodi Suwanto hendak menaiki mobil truk terdakwa langsung menarik baju korban Dodi Suwanto dan mengatakan “ku tujuh bang,bang kutujuh bang”, kemudian korban Dodi Suwanto langsung memukul dada kiri terdakwa, lalu terdakwa mara dan memiting kepala korban Dodi Suwanto dengan kuat menggunakan tangan kiri sambil meninju dada korban Dodi Suwanto, lalu Indra als Jontor (DPO) melemparkan 1 (satu) bilah pisau ke dekat kaki kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dan langsung menusukkan ke punggung atas sebelah kiri korban Dodi Suwanto, kemudian terdakwa menghempaskan tubuh korban Dodi Suwanto ke jalan hingga korban Dodi Suwanto jatuh terlentang, lalu terdakwa menginjakkan kakinya ke badan korban Dodi Suwanto dan menusukan 1 (satu) bilah pisau ke leher sebelah korban Dodi Suwanto. Setelah itu terdakwa hendak pergi namun baju terdakwa ditarik oleh korban Dodi Suwanto, sehingga terdakwa langsung membuka baju yang dipakainya dan meninggalkan baju hoodie ada tulisan one piece warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau, selanjutnya setelah terdakwa dan Indra als Jontor (DPO) pergi meninggalkan korban Dodi Suwanto;

- Bahwa pada saat terdakwa dan Indra als Jontor (DPO) pergi meninggalkan korban Dodi Suwanto saksi Sunaryo keluar dari mobil truk dan mendekati korban Dodi Suwanto yang sudah ditusuk di punggung dan leher oleh terdakwa, kemudian pada saat saksi Sunaryo mendekati korban Dodi Suwanto saksi Sunaryo melihat korban Dodi Suwanto berdiri sambil memegang leher sebelah kiri yang berlumuran darah, lalu saksi Sunaryo membawa korban Dodi Suwanto ke atas trotoar dan membaringkan korban



Dodi Suwanto sambil menutupi lubang tusukan, kemudian saksi Sunaryo berteriak minta tolong, kemudian datang saksi Ibrahim dan saksi Rita Wulandari ditempat kejadian dan korban Dodi Suwanto sudah tidak bernafas lagi dan meninggal dunia ditempat kejadian, selanjutnya bebarapa saat kemudian pihak kepolisian Polda Sumsel datang ditempat kejadian dan membawa jenazah korban Dodi Suwanto kerumah sakit Bhayangkara Palembang;

- Akibat perbuatan terdakwa FERDIAN PRANATA als FERDI bin HERMAN, korban Dodi Suwanto mengalami luka tusuk dileher dan luka robek pada punggung kiri sesuai dengan Hasil Visum ET Repertum Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Nomor : VRJ/97/IX/2023/RUMKIT tanggal 23 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM dengan kesimpulan : Luka Tusuk dileher dan luka robek pada punggung kiri atas akibat kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunaryo Bin Mujali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truk angkutan barang dan Saudara Dodi Suwanto merupakan sopir cadangan yang telah bekerja bersama saksi sejak bulan Maret 2024;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan rekan kerja saksi yaitu Saudara Dodi Suwanto telah menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan Terminal Karya Jaya yang beralamat di Jalan Lintas Palembang – Indralaya KM.14 Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa awal mula kejadian saat saksi bersama Saudara Dodi Suwanto sedang mengendarai truk dimana saat itu Saudara Dodi Suwanto yang mengemudikan truk sedangkan saksi duduk sebagai penumpang disampingnya dalam keadaan tertidur, tak lama kemudian Saudara Dodi



Suwanto memberhentikan kendaraannya dan sesaat kemudian saksi mendengar suara orang ribut dari pintu mobil sebelah kanan dengan posisi pintu mobil dalam keadaan terbuka. Lalu ketika saksi melihat keluar, Saudara Dodi Suwanto ditusuk oleh Terdakwa di punggung atas sebelah kirinya, lalu Saudara Dodi Suwanto memegang lengan kanan Terdakwa dengan kedua tangannya dan saksi bergegas turun dari pintu sebelah kanan yang terbuka lalu saksi melihat Saudara Dodi Suwanto dalam keadaan berdiri sambil memegang leher sebelah kiri yang bersimbah darah bersamaan dengan kaburnya Terdakwa dan rekannya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi langsung mendekati Saudara Dodi Suwanto dan memapahnya serta membaringkan di trotoar jalan sambil menutupi lubang tusukan sembari berteriak meminta pertolongan, namun tidak lama kemudian Saudara Dodo Suwanto sudah meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Dodi Suwanto mengalami luka tusuk di punggung atas sebelah kiri, dan luka tusuk di leher sebelah kiri sehingga menyebabkan Saudara Dodi Suwanto meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menusuk Dodi Suwanto dikarenakan saat itu saksi sedang tertidur di dalam mobil truk;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum terdapat perdamaian diantara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan keluarga Saudara Dodi Suwanto;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berwarna silver bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, merupakan senjata yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saudara Dodi Suwanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rita Wulandari Binti Pran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri dari Saudara Dodi Suwanto;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan suami saksi yaitu Saudara Dodi Suwanto telah menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan Terminal Karya Jaya



yang beralamat di Jalan Lintas Palembang – Indralaya KM.14 Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi ditelepon oleh saksi Sunaryo Bin Mujali yang memberitahukan apabila Saudara Dodi Suwanto telah meninggal dunia. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB datanglah mobil ambulance dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang membawa jenazah Saudara Dodi Suwanto ke rumah saksi yang terletak di Lampung Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menusuk Saudara Dodi Suwanto;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Dodi Suwanto mengalami luka tusuk di punggung atas sebelah kiri, dan luka tusuk di leher sebelah kiri sehingga menyebabkan Saudara Dodi Suwanto meninggal dunia;

- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan keluarga Saudara Dodi Suwanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: VRJ/97/IX/2023/RUMKIT tanggal 23 September 2024, yang diperiksa dan ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, diperoleh kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki bernama Dodi Suwanto, dengan hasil Kesimpulan: Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam, dengan panjang rambut sepuluh sentimeter dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di leher dan luka robek pada punggung kiri atas akibat kekerasan tajam. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: SKK/97/IX/2024/RUMKIT tanggal 23 September 2024, yang ditandatangani dr. Indra SN, Sp.FM, menerangkan telah diperiksa jenazah atas nama Dodi Suwanto berumur 45 (empat puluh lima) tahun, hari Senin pada tanggal 23 September 2024 pukul 11.00 WIB di Instalasi Kamar Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara TK. II M. Hasan Palembang;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau warna silver dengan gagang kayu warna coklat panjang sekitar 30 cm;
2. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam (Huddy) ada tulisan ONE PIECE;
3. 1 (satu) buah kemeja warna kuning berlumur darah;
4. 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan Terminal Karya Jaya yang beralamat di Jalan Lintas Palembang – Indralaya KM.14 Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menusuk Saudara Dodi Suwanto hingga meninggal dunia;
- Bahwa awal kronologis bermula saat Terdakwa bersama Saudara Indra Als Jontor (DPO) sedang mencari mangsa yang akan dilakukan pemalakan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu tanpa Nopol dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saudara Indra Als Jontor (DPO) yang dibonceng. Kemudian saat melintas di depan Terminal Karya Jaya Terdakwa dan Saudara Indra Als (Jontor) (DPO) melihat mobil truk warna hijau sedang terparkir di pinggir jalan dan Saudara Dodi Suwanto selaku sopir truk sedang turun dari mobil truk tersebut menuju ke sebuah warung. Lalu saat Saudara Dodi Suwanto akan kembali ke mobil truk, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri Saudara Dodi Suwanto untuk meminta uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), namun tidak diberikan oleh Saudara Dodi Suwanto. Kemudian saat Saudara Dodi Suwanto hendak menaiki mobil truk, Terdakwa langsung mencengkeram kerah baju Saudara Dodi Suwanto sambil berkata akan menusuk Saudara Dodi Suwanto, namun Saudara Dodi Suwanto langsung meninju dada kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan memiting dan meninju dada Saudara Dodi Suwanto. Selanjutnya Saudara Indra Als Jontor (DPO) melemparkan senjata tajam jenis pisau ke dekat kaki Terdakwa sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag



mengambilnya dan menusukkannya ke punggung kiri Saudara Dodi Suwanto dan menghempaskan tubuh Saudara Dodi Suwanto ke jalan, kemudian Terdakwa langsung menduduki kaki Saudara Dodi Suwanto dan menusukkan senjata tajam ke leher sebelah kiri Saudara Dodi Suwanto. Lalu saat Terdakwa hendak berlari, Saudara Dodi Suwanto mencengkeram jaket Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melepaskan jaket tersebut beserta senjata tajam jenis pisau dan berlari meninggalkan Saudara Dodi Suwanto dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saudara Indra Als Jontor (DPO);

- Bahwa penyebab Terdakwa menusukkan senjata tajam ke punggung sebelah kiri dan leher sebelah kiri Saudara Dodi Suwanto adalah dikarenakan Saudara Dodi Suwanto tidak mau memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan keluarga Saudara Dodi Suwanto;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berwarna silver bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 30 cm, merupakan senjata yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saudara Dodi Suwanto, sedangkan 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam (Huddy) ada tulisan ONE PIECE, merupakan jaket yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan Terminal Karya Jaya yang beralamat di Jalan Lintas Palembang – Indralaya KM.14 Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menusuk Saudara Dodi Suwanto hingga meninggal dunia;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat Terdakwa bersama dengan Saudar Indra Als Jontor (DPO) hendak memalak dan bertemu dengan mobil



truk yang sedang berhenti di depan Terminal Karya Jaya. Lalu Terdakwa dan Saudara Indra Als Jontor (DPO) melihat Saudara Dodi Suwanto selaku sopir truk sedang turun dari mobil truk tersebut menuju ke sebuah warung. Lalu saat Saudara Dodi Suwanto akan kembali ke mobil truk, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri Saudara Dodi Suwanto untuk meminta uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), namun tidak diberikan oleh Saudara Dodi Suwanto. Kemudian saat Saudara Dodi Suwanto hendak menaiki mobil truk, Terdakwa langsung mencengkeram kerah baju Saudara Dodi Suwanto sambil berkata akan menusuk Saudara Dodi Suwanto, namun Saudara Dodi Suwanto langsung meninju dada kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan memiting dan meninju dada Saudara Dodi Suwanto. Selanjutnya Saudara Indra Als Jontor (DPO) melemparkan senjata tajam jenis pisau ke dekat kaki Terdakwa sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan menusukkannya ke punggung kiri Saudara Dodi Suwanto dan menghempaskan tubuh Saudara Dodi Suwanto ke jalan, kemudian Terdakwa langsung menduduki kaki Saudara Dodi Suwanto dan menusukkan senjata tajam ke leher sebelah kiri Saudara Dodi Suwanto;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Dodi Suwanto mengalami luka tusuk di punggung atas sebelah kiri, dan luka tusuk di leher sebelah kiri sehingga menyebabkan Saudara Dodi Suwanto meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VRJ/97/IX/2023/RUMKIT tanggal 23 September 2024, yang diperiksa dan ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, diperoleh kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki bernama Dodi Suwanto, dengan hasil Kesimpulan: Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam, dengan panjang rambut sepuluh sentimeter dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di leher dan luka robek pada punggung kiri atas akibat kekerasan tajam. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SKK/97/IX/2024/RUMKIT tanggal 23 September 2024, yang ditandatangani dr. Indra SN, Sp.FM, menerangkan telah diperiksa jenazah atas nama Dodi Suwanto berumur 45 (empat puluh lima) tahun, hari Senin pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 pukul 11.00 WIB di Instalasi Kamar Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara TK. II M. Hasan Palembang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **FERDIAN**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag



PRANATA ALS FERDI BIN HERMAN PUTRA yang mana bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur 'barang siapa' ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu: Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang, dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut; sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut; dan sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud “menghilangkan nyawa orang lain” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan Terminal Karya Jaya yang beralamat di Jalan Lintas Palembang – Indralaya KM.14 Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menusuk Saudara Dodi Suwanto hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula saat Terdakwa bersama dengan Saudara Indra Als Jontor (DPO) hendak memalak dan bertemu dengan mobil truk yang sedang berhenti di depan Terminal Karya Jaya. Lalu Terdakwa dan Saudara Indra Als Jontor (DPO) melihat Saudara Dodi Suwanto selaku sopir truk sedang turun dari mobil truk tersebut menuju ke sebuah warung. Lalu saat Saudara Dodi Suwanto akan kembali ke mobil truk, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri Saudara Dodi Suwanto untuk meminta uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), namun tidak diberikan oleh Saudara Dodi Suwanto. Kemudian saat Saudara Dodi Suwanto hendak menaiki mobil truk, Terdakwa langsung mencengkeram kerah baju Saudara Dodi Suwanto sambil berkata akan menusuk Saudara Dodi Suwanto, namun Saudara Dodi Suwanto langsung meninju dada kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan memiting dan meninju dada Saudara Dodi Suwanto. Selanjutnya Saudara Indra Als Jontor (DPO) melemparkan senjata tajam jenis pisau ke dekat kaki Terdakwa sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan menusukkannya ke punggung kiri Saudara Dodi Suwanto dan menghempaskan tubuh Saudara Dodi Suwanto ke jalan, kemudian Terdakwa langsung menduduki kaki Saudara Dodi Suwanto dan menusukkan senjata tajam ke leher sebelah kiri Saudara Dodi Suwanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Dodi Suwanto mengalami luka tusuk di punggung atas sebelah kiri, dan luka tusuk di leher sebelah kiri sehingga menyebabkan Saudara Dodi Suwanto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VRJ/97/IX/2023/RUMKIT tanggal 23 September 2024, yang diperiksa dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, diperoleh kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki bernama Dodi Suwanto, dengan hasil Kesimpulan: Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam, dengan panjang rambut sepuluh sentimeter dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di leher dan luka robek pada punggung kiri atas akibat kekerasan tajam. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penusukan, Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau yang diarahkan ke bagian punggung sebelah kiri dan leher sebelah kiri Saudara Dodi Suwanto, yang mana penusukan ke arah bagian tersebut merupakan bagian vital dari tubuh Saudara Dodi Suwanto sehingga perbuatan Terdakwa memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut atau terdapat corak kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan ditinjau dari 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dari perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan, yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menusukkan senjata tajam ke tubuh Saudara Dodi Suwanto tepatnya pada bagian punggung sebelah kiri dan leher sebelah kiri;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain), yaitu Saudara Dodi Suwanto mendapatkan luka tusuk di leher dan luka robek pada punggung kiri atas akibat kekerasan tajam;
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain), yaitu Saudara Dodi Suwanto meninggal dunia karena luka tusuk dan luka robek akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur 'dengan sengaja merampas nyawa orang lain' tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah seorang yang sendirian telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut melakukan”. Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Saudara Indra Als Jontor (DPO) pada saat menunggu di atas sepeda motor kemudian melemparkan senjata tajam jenis pisau kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambilnya dan menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah punggung sebelah kiri dan leher sebelah kiri Saudara Dodi Suwanto. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dan Saudara Indra Als Jontor (DPO) tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Yang turut serta melakukan perbuatan’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim memperhatikan sifat-sifat baik dan jahat pada diri Terdakwa, yang mana Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum. Untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan pada amar putusan telah mencerminkan keadilan bagi Terdakwa dan keluarga korban serta mempertimbangkan agar pada diri Terdakwa setidaknya masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau warna silver dengan gagang kayu warna coklat panjang sekitar 30 cm;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam (Huddy) ada tulisan ONE PIECE;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja warna kuning berlumur darah;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru;

yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saudara Dodi Suwanto yang berlumuran darah dan sudah rusak akibat tusukan senjata tajam milik



Terdakwa serta merupakan bukti dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban merasakan duka yang mendalam;
- Belum terdapat perdamaian diantara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDIAN PRANATA ALS FERDI BIN HERMAN PUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau warna silver dengan gagang kayu warna coklat panjang sekitar 30 cm;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam (Huddy) ada tulisan ONE PIECE;
 - 1 (satu) buah kemeja warna kuning berlumur darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rendy Agusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kag